

Convention : 90038243
Gare : Coppet
Commune : Coppet
Ligne : Lausanne - Genève-Aéroport
Km : 46.786



Convention

entre les

Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après «les CFF»)
société anonyme de droit spécial ayant son siège à Berne

représentés par Infrastructure, Horaire et design du réseau
Contrats région Ouest
Case postale 345
1003 Lausanne

et

la Commune de Coppet (ci-après «la Commune»)

représentée par sa Municipalité
Grand-Rue 65
1296 Coppet

concernant

**la création d'un cheminement piétonnier partielle-
ment sur domaine CFF, dit « Chemin piétonnier du
Greny »**

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Convention n° 90038243 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

1 Objet de la convention

Les CFF accordent à la Commune, à bien plaisir et sous réserve des droits de tiers, le droit de créer un cheminement piétonnier partiellement sur domaine CFF, au km 46.786 de la ligne Lausanne - Genève-Aéroport. Ce cheminement fera la liaison entre le chemin existant « dit chemin bleu » et la route de Founex.

2 Descriptions des travaux

2.1 Conformément au plan d'exécution TEX 11 au 1/200 du 02 décembre 2011 du bureau Bernard Schenk SA à Nyon annexé à la présente convention, dont il fait partie intégrante, la Commune a construit, sur domaine CFF, les aménagements suivants :

- un cheminement piétonnier d'une longueur totale d'environ 24 m et de 1 m de large. Son revêtement est en béton, sauf la passerelle située à droite des voies qui est en bois et qui présente une largeur de 1.5 m. Une petite rampe en béton complète l'ouvrage (en jaune foncé sur le plan). A l'intérieur du passage inférieur, le cheminement piétonnier est parallèle à l'aqueduc existant.
- 4 luminaires en applique, disposés contre le mur existant, sous la dalle du passage inférieur avec un protège câble apparent, pour l'éclairage public, y compris un tuyau en PE 60/72 posé à 60 cm de profondeur, des deux côtés des voies dans le talus existant ainsi qu'une borne lumineuse située à droite des voies. Ces luminaires sont mis à la terre.
- la mise en place d'une grille caillebotis dans le passage inférieur, au dessus de l'aqueduc existant, sur toute sa longueur.
- une passerelle en bois avec barrières de retenue, située à droite des voies (en rose sur le plan) permettant le franchissement du ruisseau « Le Greny ».
- le crépissage des murs intérieurs de l'aqueduc existant.

2.2 Le passage de la conduite d'eau usée en béton, d'un diamètre de 450 mm, dans le radier de l'aqueduc existant est régit par la convention existante n° 1000-2003-0547 du 01 mars 2006.

2.3 L'établissement du chemin existant dit « Chemin bleu » est régit selon la convention existante n° 0400-2007-0023 du 13 avril 2010.

3 Indemnité, redevance et coûts

3.1 Pour couvrir les frais administratifs occasionnés par l'examen technique de la demande de la Commune, les CFF perçoivent l'indemnité suivante :

Indemnité unique	CHF 700.-
TVA, en sus	

3.2 Tous les frais de construction de ce cheminement, l'entretien, le renouvellement, la modification et sa suppression, y compris les frais de protecteurs CFF et autres frais comme les ralentissements, la mise hors service temporaire de voies, etc., sont à la charge de la Commune. Celle-ci devra, en outre, participer aux frais d'entretien de l'ouvrage CFF.

Convention n° 90038243 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

4 Propriété et obligation d'entretien

- 4.1 La Commune reste propriétaire du chemin et de ses installations. Le droit qui lui est accordé en vertu de la présente convention n'est pas inscrit au Registre foncier.
- 4.2 La Commune est tenue d'entretenir les éléments ci-dessus selon les normes en vigueur.
- 4.3 Les CFF sont autorisés à vérifier à tout moment que les installations sont construites et entretenues selon des critères professionnels. Si les installations présentent des défauts et que la Commune ne les supprime pas en temps utile à la demande des CFF, ceux-ci ont le droit d'y remédier eux-mêmes aux frais de la Commune.

5 Autorisation, accord et conditions

- 5.1 Accord selon le droit ferroviaire et conditions
L'accord selon le droit ferroviaire a été donné en date du 4 février 2010 par le service CFF Acquisitions et Ventes à Lausanne.
- 5.2 La Commune prend acte du fait que l'octroi de cet accord peut être soumis à certaines conditions supplémentaires qui devront être remplies après la réalisation du projet et qui peuvent aller au-delà des obligations résultant de la présente convention.

6 Exécution des travaux de construction, d'entretien et de rénovation

- 6.1 Les travaux de construction, d'entretien et de rénovation, de même que le contrôle et l'élimination des installations, ne doivent être exécutés qu'en concertation avec les services spécialisés CFF, sous la surveillance et selon les instructions de ces derniers. L'accès aux installations ferroviaires non ouvertes au public est strictement interdit sans autorisation préalable expresse des CFF.
- 6.2 La Commune assure à ses frais le nettoyage (y c. les graffiti et autres atteintes dues à des actes de vandalisme) et le service hivernal du cheminement piétonnier, ainsi que la fourniture d'énergie électrique pour l'éclairage. Aucune mesure de sécurité CFF ne sera prévue pour ses prestations.
- 6.3 La Commune doit informer les CFF au moins 20 jours à l'avance des visites prévues sur le domaine ferroviaire et n'a le droit de les effectuer que sous la surveillance des CFF.
- 6.4 La Commune répond de l'observation des dispositions légales et des prescriptions de sécurité des CFF et suit les instructions communiquées par les services spécialisés compétents CFF.
- 6.5 Au terme des travaux ou lors de leur réception, les plans d'exécution doivent être spontanément remis aux CFF en trois exemplaires, dans les plus brefs délais et gratuitement.
- 6.6 Les travaux sur les installations nécessaires à l'exploitation ferroviaire (voie, ballast, équipements de sécurité, ligne de contact, chambres à câbles etc.) ne doivent être exécutés que par les services spécialisés CFF eux-mêmes ou par des personnes qu'ils auront désignées à cet effet ou encore sous leur surveillance.

Convention n° 90038243 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

7 Etendue du droit de jouissance

Les modifications des installations ou de leurs fonctions requièrent l'autorisation des CFF et nécessitent en règle générale la conclusion d'une nouvelle convention. La Commune annonce immédiatement toute modification intervenant en cours de convention. Les CFF sont autorisés à vérifier à tout moment sur place que le droit de jouissance est respecté.

8 Modification ou extension des installations ferroviaires

Les CFF ont le droit d'exiger en tout temps le déplacement ou la modification des installations de la Commune aux frais de cette dernière lorsque :

- les installations empêchent la mise en place, la modification ou l'entretien d'installations destinées à assurer l'exploitation ferroviaire ou
- les installations font obstacle à l'exploitation ferroviaire ou
- le bien-fonds concerné doit être affecté à un autre usage.

9 Cession

- 9.1 La cession par la Commune, en tout ou en partie, des droits et obligations découlant de la présente convention est soumise à l'accord préalable écrit des CFF.
- 9.2 En cas d'aliénation de la parcelle CFF n° 456 ou de l'installation de la Commune, les CFF ne sont pas tenus de transférer, au nouveau propriétaire, les droits et obligations découlant de la présente convention.

10 Durée de la convention

- 10.1 La présente convention entre en vigueur le 01 juin 2013 et elle est conclue pour une durée de 25 ans. Au terme de la durée convenue, elle peut être prolongée sur demande des parties (pas de prolongation tacite).
- 10.2 En cas de rénovation complète des installations, qu'il s'agisse de celles des CFF ou de la Commune, une nouvelle convention sera conclue.
- 10.3 Les parties peuvent résilier la convention en tout temps pour de justes motifs, moyennant un préavis de 6 mois.
- 10.4 Par justes motifs, on entend en particulier la suppression de l'installation des CFF ou de la Commune résultant de l'impossibilité de procéder à un déplacement en application du chiffre 8.
- 10.5 Lors de la résiliation de la convention, la Commune est tenue de remettre les lieux en leur état originel ; tout autre arrangement reste réservé.

11 Responsabilité et assurances

- 11.1 Si les CFF ou des tiers subissent des dommages corporels ou matériels résultant de travaux de construction, d'entretien ou de rénovation des installations, ou encore de leur contrôle ou de leur exploitation, la Commune est tenue de dédommager les CFF ou les tiers lésés, à moins que les dommages en question soient dus à une faute grave des CFF.

Convention n° 90038243 entre les CFF et la Commune de Coppet concernant la création d'un cheminement piétonnier sur domaine CFF

11.2 Il incombe à la Commune de contracter les assurances nécessaires. A la demande des CFF, la Commune est tenue de fournir la preuve de la conclusion de ces assurances. Toute modification ou résiliation d'une police d'assurance doit être immédiatement signalée aux CFF.

11.3 Les CFF répondent des dommages prouvés qu'ils ont occasionnés à la Commune intentionnellement ou par négligence grave. En cas de dommages causés par négligence, la responsabilité des CFF est limitée aux dommages directs à concurrence de CHF 1 million ; toute responsabilité est exclue pour les dommages tels que la perte de données, et pour le gain manqué.

12 For

En cas de litige, le for exclusif est Lausanne.

13 Accords particuliers

Pour l'avantage concédé, les CFF seraient en droit d'exiger une redevance annuelle. Cependant, vu la nature de l'objet et son but, les CFF renoncent à percevoir une telle redevance.

14 Nombre d'exemplaires

La présente convention est établie en deux exemplaires identiques. La Commune et les CFF en reçoivent chacun un exemplaire signé.

Coppet, le 7 juin 2013

Pour la Commune



Lausanne, le 12.6.2013

Pour les CFF
Infrastructure



Olivier Canomeras
Installations et technologie
Chef Surveillance Région Ouest



Marcel Panchaud
Chef Contrats Région Ouest

